

1502488-68.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... com numeração raspada foi crime meio para o crime fim (roubo e extorsão), desta feita, vigente no caso o princípio da consunção para absorver o crime meio (posse de arma de fogo) pela prática do roubo e extorsão. Ademais, a condição da arma de fogo já configura causa de aumento ou majoração de pena do roubo, portanto, acolher o entendimento da acusação seria o mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502488-68.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502488-68.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2087983/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 23977421 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

1222/22/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2087983 - 04º D.P. ARARAQUARA,

1222/22/908 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ALVES COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

VISTOS.

JONATHAN ALVES COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), §2º-A, inciso II (emprego de arma de fogo), por três vezes, combinado com o artigo 61, inciso II, alénea "h" (crime cometido contra criança), na forma dos artigos 69 e 70, "caput" (segunda parte - concurso formal impróprio), e artigo 158, §1º (cometido por duas ou mais pessoas e com emprego de arma), e §3º (mediante restrição da liberdade, condição necessária à obtenção da vantagem econômica), todos do Código Penal, e artigo 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, porque, segundo narra a denúncia, que no dia 30

de março de 2022, por volta das 21h30min, na Avenida José Nogueira Neves, n. 844, Vila Suconasa, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente no veículo Toyota Corolla, placas FFK0E79, de propriedade de Luiz Antônio, avaliado em R\$ 90.000,00, uma pulseira banhada a ouro de Alexandre Soares, avaliada em R\$ 500,00, um par de alianças de Idalina Aparecida e Luiz Antônio, no valor de R\$ 1.500,00, um videogame, uma mochila de cor preta, um notebook e caixa de bijuterias.

Foi apurado que indivíduos não identificados, constrangeram Luiz Antonio e Alexandre Machado, mediante grave ameaça a eles exercida com emprego de armas de fogo, com o intuito de obter para si e seus comparsas vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, consistentes na retirada de dinheiro de caixas eletrônicos, mediante restrição de liberdade das vítimas Luiz Antonio e Alexandre Machado, condição necessária para obtenção da vantagem econômica, qual seja, o saque de dinheiro dos caixas automáticos.

Consta, por fim, que na data e local acima, assim como em momentos anteriores, Jonathan portava, possuía e transportava, em data incerta, mas anterior a 30 de março de 2022, arma de fogo Taurus, calibre 32, com numeração raspada, suprimida ou adulterada.

Segundo se apurou, as vítimas Idalina Aparecida e Luiz Antonio, na data e horário dos fatos, estavam em frente à sua residência da Avenida José Nogueira Neves, nº 844, despedindo-se do amigo Alexandre Viana e seu filho, criança de três anos de idade, ocasião em que por ali passou um veículo Ford Escort vermelho, com três indivíduos, sendo um deles o denunciado, todos portando armas de fogo, Jonathan com um revólver Taurus, calibre 32, com numeração raspada. Passados alguns instantes, todos os assaltantes portando armas de fogo voltaram à residência e anunciaram o assalto, assim como determinaram que as vítimas Idalina, Luiz Antonio, Alexandre Viana e o filho deste ingressassem no imóvel, sob ameaças. No interior da casa, os assaltantes dominaram também a vítima Alexandre Machado. Ato seguinte, os autores determinaram que Alexandre Viana guardasse seu veículo Ford Fiesta na garagem, obrigando-o a colocar no interior dele utensílios da casa, dentre os quais eletrodomésticos.

Nesse contexto, os autores, inclusive o denunciado, ainda constrangeram Luiz Antonio e Alexandre Machado a ingressarem no veículo Toyota Corolla de propriedade deste, com a finalidade de levá-los a caixas automáticos da cidade e retirar dinheiro da conta corrente das vítimas. Assim, após o constrangimento para entrarem no veículo, enquanto Jonathan permaneceu na residência, determinando que Alexandre Viana colocasse bens no interior do Ford Fiesta, os demais coautores saíram com o veículo Toyota Corolla, levando juntos Luiz Antonio e Alexandre Machado, restringindo-lhes a liberdade, condição necessária para auferir a vantagem econômica, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo.

Consta que as vítimas Luiz Antonio e Alexandre Machado foram levadas a dois caixas eletrônicos; no primeiro, localizado na agência do banco Itaú, área central da cidade, Luiz Antonio foi constrangido a retirar R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de sua conta, enquanto seu filho permanecia sobre grave ameaça no interior do veículo com os autores. Posteriormente, as vítimas foram levadas até a agência Itaú Alameda, mas não houve liberação de dinheiro. Assim, com um dos comparsas dirigindo o carro, Luiz Antonio no banco do passageiro, o outro coautor no banco de trás com a vítima Alexandre Machado ao lado, tomaram o caminho para retornar à residência deles.

Ocorre que, durante a ação criminosa foi comunicado à Polícia Militar, que compareceu nas proximidades do imóvel e ao chegarem nas cercanias, os coautores que

estavam no veículo Toyota Corolla perceberam a presença policial, empurraram as vítimas Luiz Antonio e Alexandre Machado para fora do veículo e tomaram rumo ignorado, na posse do automóvel Toyota, onde também havia bens de propriedade das vítimas, sendo um videogame, uma mochila de cor preta, um notebook e um caixinha com bijuterias.

Enquanto isso, os policiais militares conseguiram pular o muro da residência das vítimas e renderam Jonathan, preso em flagrante, bem como apreenderam o revólver calibre 32 que ele portava, com três munições intactas e numeração raspada. O veículo Toyota Corolla da vítima Luiz Antonio foi abandonado pelos coautores e encontrado, com o motor ligado, sem a chave, mas com os objetos no seu interior (um videogame, uma mochila de cor preta, um notebook e um caixinha com bijuterias), conseguindo levar o dinheiro que havia sacado das contas das vítimas.

Acompanha a denúncia o auto de prisão em flagrante de fls. 01/36.

Realizada audiência de custódia, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 37/40).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022, consoante decisão de fls. 84/85. O acusado foi citado (fls. 105) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 109/111). Conquanto os esforços dos defensores, o recebimento da denúncia foi mantido às fls. 112/113.

No decorrer da instrução foram ouvidas as vítimas, inquiridas duas testemunhas e interrogado o acusado ao final (fls. 203/210).

Nos debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, anunciando comprovada a materialidade e a autoria delitiva (fls. 203/210).

O Defensor, por sua vez, sustentou nos debates o reconhecimento de roubo único, com o argumento de que a subtração contra patrimônios distintos teria sido accidental, diz que no máximo, teríamos a figura do concurso formal próprio. Sobre a extorsão, alega que o acusado não teve qualquer participação, Jonathan teria participado apenas do roubo, por isso entende que deve ser absolvido da extorsão e, para o caso de acolhimento do crime, que se aplique o concurso formal próprio. Alega que o crime de posse de arma já se constituiu como causa de especial de aumento de pena, por isso deve ser afastado ante o princípio da consunção. Ao final, para o caso de condenação, aponta a primariedade e os bons antecedentes do acusado, a atenuante da menoridade e da confissão, e a fixação do regime semiaberto (fls. 203/210).

É, no essencial, o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, visto que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos destacados de denúncia, inclusive, as circunstâncias majorantes do roubo.

A materialidade do crime ficou provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), auto de entrega (fls. 18), autos de avaliação (fls. 50 e 152), laudo pericial dos veículos das vítimas (fls. 70/75 e 142/151), laudo pericial o local (fls. 76/83), laudo pericial da arma de fogo de calibre 38 com numeração raspada (fls. 90/93), laudo pericial de vestuários (fls. 154/159) e laudo de exame de corpo de delito de uma das vítimas (fls. 201/202), além das provas orais coligida.

A autoria também é indubitosa.

O acusado Jonathan Alves Costa confessou o roubo nos moldes narrados na denúncia,

mas negou que sabia que pretendiam levar as vítimas para tentar sacar dinheiro de caixas eletrônicos. Alegou que na época acabou retornando ao uso de drogas e combinou o assalto para conseguir dinheiro para comprar drogas com os outros dois comparsas. Negou que teria ameaçado qualquer criança, disse que por esse motivo acabou inclusive discutindo com os comparsas durante o assalto, porque não concordava com muita violência. Admitiu que foi preso portando a arma de fogo pela polícia militar. Enfim, disse que queria dinheiro apenas para comprar drogas (gravação audiovisual de fls. 210).

Não bastasse a confissão parcial do acusado, pondero que prova testemunhal não deixa margem para dúvidas. Vejamos.

A vítima Alexandre Soares Machado reconheceu o acusado como um dos autores dos crimes antes do início de seu depoimento seguindo os trâmites legais. No depoimento judicial disse que estava na casa de sua mãe no dia dos fatos e quando permanecia no quarto os três criminosos entraram na casa e anunciaram o assalto, todos os três com armas de fogo. Disse que o acusado Jonathan fechou o portão da casa e começou a revirar a casa e ameaçar todos de morte. O acusado apontou a arma na cabeça de seu pai dizendo que iriam morrer, pois não encontraram dinheiro vivo na casa, nesse momento seu pai acabou dizendo que iria levá-los até o banco para sacar dinheiro. Narrou que foi com seu pai e os outros dois criminosos ao banco, e o Jonathan ficou na casa para impedir que chamassem a polícia e começou a pegar objetos de valor, como celular, computadores e outros bens. Alegou que durante todo o trajeto sempre ficaram sob ameaças de morte e não conseguiram sacar dinheiro de dois bancos em razão dos limites bancários, até em razão do horário, tendo em vista o período noturno, conseguiram sacar apenas R\$ 1.500,00, então os criminosos resolveram voltar para o imóvel e chegando lá notaram a presença das viaturas da polícia na residência, o declarante e seu pai foram levados para outro local e foram soltos e voltaram para casa andando e ficaram sabendo da prisão do acusado Jonathan. Narrou que levaram seu relógio e permaneceram no carro sob ameaça por cerca de uma hora e meia. Após o crime, confirmou que toda a família ficou muito abalada psicologicamente. Frisou que Jonathan era o mais violento, colocou a arma na cabeça inclusive de uma criança que estava na casa e também das outras vítimas (gravação audiovisual de fls. 210).

A vítima Luiz Antônio Leite Machado também reconheceu o acusado antes de seu depoimento judicial, seguindo os requisitos legais para tanto. Durante o seu depoimento judicial afirmou que estava despedindo de seu amigo por volta das oito da noite e três criminosos entraram na casa e anunciaram o assalto, todos os três com armas de fogo. Disse que os assaltantes pediram que ajoelhasse e apontaram a arma de fogo na sua cabeça exigindo dinheiro. Disse que o acusado Jonathan apontava a arma de fogo na cabeça das pessoas que estavam na casa. Alegou que dois assaltantes foram com o depoente e seu filho e sacaram R\$ 1.500,00 e não conseguiram sacar mais dinheiro e resolveram então retornar ao imóvel e chegando lá viram viaturas da polícia na residência, o declarante e seu filho foram levados para outro local e foram soltos. Disse que voltaram para casa e ficaram sabendo da prisão de Jonathan. Após o crime, todos na família ficaram abalados psicologicamente, tanto que o depoente, a seu pedido, foi transferido para outra unidade da empresa onde trabalha, isso porque não conseguia mais trabalhar na cidade de Araraquara. Não recuperou o dinheiro, uma aliança de ouro e a chave do veículo (gravação audiovisual de fls. 210).

No mesmo sentido seguiram os depoimentos das vítimas Alexandre Viana de Souza e Idalina Aparecida Borges Soares Machado, com a ressalva de que permaneceram na casa sob a mira da arma de um dos assaltantes, enquanto Alexandre Machado e Luiz Antônio Machado saíram com os outros dois assaltantes para tentar sacar dinheiro nos caixas eletrônicos na cidade (gravação audiovisual de fls. 210).

Fabrizio Fernandes dos Santos e Laerte Reis Caruso Júnior, policiais militares,

devidamente compromissados e sob o crivo do contraditório, narraram que foram acionados até a residência das vítimas e conseguiram entrar por meio da casa do vizinho e prenderam o acusado Jonathan no corredor da casa com uma arma de fogo. Disseram que Jonathan não resistiu a prisão naquele momento. Frisaram que os outros assaltantes estavam com o carro de uma das vítimas e estariam pela cidade para tentar sacar dinheiro nos bancos, mas não seguiram os outros assaltantes, pois prenderam apenas Jonathan. Os policiais reconheceram o acusado durante os depoimentos judiciais (gravação audiovisual de fls. 210).

Frise-se que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

“Prova – Testemunhas – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566)

Portanto, a vítima e as testemunhas confirmaram em seus depoimentos judiciais todos os fatos descritos na denúncia, inclusive a presença de três assaltantes, pois praticaram os atos de execução do crime de roubo e extorsão. Assim, entendo que a prova testemunhal corrobora de forma incontestável a confissão do acusado.

Assim, repita-se, considerando os depoimentos supramencionados e a confissão do acusado, torna-se claro que a conduta típica e antijurídica imputada na denúncia foi suficientemente confirmada nos autos. As provas produzidas são sólidas e seguras a demonstrar a existência dos crimes de roubo, extorsão e sua autoria.

Vale dizer, os depoimentos e as declarações apontam o acusado como autor dos crimes apontados na denúncia. Nessa linha, há que ser reconhecida a responsabilidade criminal do acusado inclusive no crime de extorsão, à medida que permaneceu na casa para garantir a ação criminosa de seus comparsas na extorsão, quando saíram pela cidade com duas vítimas e conseguiram sacar a quantia de R\$ 1.500.00 em dinheiro nos caixas eletrônicos, assim, não merece guarida a tese da defesa de que o acusado não aderiu ou não participou de tal conduta, vez que o acusado permaneceu na casa com as outras vítimas e sempre soube que os outros comparsas saíram da casa em execução ou na prática da extorsão, não há como afastar sua participação na extorsão.

Contudo, acolho a tese da defesa para destacar que o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada foi crime meio para o crime fim (roubo e extorsão), desta feita, vigente no caso o princípio da consunção para absorver o crime meio (posse de arma de fogo) pela prática do roubo e extorsão. Ademais, a condição da arma de fogo já configura causa de aumento ou majoração de pena do roubo, portanto, acolher o entendimento da acusação seria o mesmo que aplicar o bis in idem.

De rigor, assim, a condenação.

Passo a individualizar a pena.

Portanto, provada a imputação feita à ré na denúncia, atento ao sistema trifásico, passo a dosar-lhe, individualmente, as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, considerando os critérios negativos da culpabilidade (intensidade do dolo), os antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, previstos no artigo 59, do Código Penal, entendo patente a presença de circunstância judicial desfavorável, a saber: 1) A intensidade do dolo, pois a dinâmica do crime demonstra grande empenho, esforço e ousadia de três assaltantes unidos na empreitada delitativa, tanto é verdade que todos os assaltantes estavam munidos com armas de fogo e prontos para o pior na conduta visando a subtração dos bens da família; 2) A personalidade do acusado diante da agressividade e violência empregada, já que todas as vítimas foram unânimes em dizer que o acusado Jonathan era o assaltante mais violento do grupo, tanto que teria apontado a arma de fogo inclusive na cabeça de uma criança de 06 anos, ameaçando todos de morte; 3) A ação criminosa do acusado provocou graves abalos psicológicos na família vítima, que admitiram que estão abalados psicologicamente com os fatos; 4) Como consequência do assalto e extorsão, uma das vítimas solicitou sua transferência na empresa e hoje trabalha noutra cidade, pois não têm condições psicológicas para trabalhar em Araraquara.

Assim, fixo a pena-base no teto legal de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo (art. 157, "caput", do CP) e 12 (doze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de extorsão mediante a restrição da liberdade das vítimas, com condição necessária para a obtenção de vantagem econômica (art. 158, §3º, do CP).

Na segunda fase, deixo de reduzir a pena em face da atenuante da confissão, considerando que a confissão do acusado foi parcial, uma vez que não admitiu sua participação no crime de extorsão. Ademais, deixo de reduzir a pena em face da menoridade do acusado (menor de 21 anos ao tempo dos fatos – art. 65, inciso I, do CP), para compensar com a agravante do crime cometido contra criança, considerando que entre as vítimas temos a presença de menor com 06 anos (art. 61, inciso II, alínea "h", do CP).

Na terceira fase, considerando as causas de aumento de pena nos termos do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, elevo a pena em 1/3, assim, fixo a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Além disso volto a majorar a pena em 2/3 pelo do disposto no artigo 157, §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), o que resulta nas penas de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa pelo roubo.

Ainda na terceira fase, anoto inegável a causa de aumento de pena pelo concurso formal (artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal), pois, por meio de uma única ação, o acusado deu causa a crimes distintos, em razão de ter sido praticado o roubo contra vítimas distintas, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, o que resulta nas penas de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ainda na mesma fase, presente o concurso material no caso em tela, entre o crime de roubo e o crime de extorsão (157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso II (emprego de arma de fogo), e artigo 158, §§1º e §3º, do Código Penal). Assim, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, somo as penas para fixá-las em 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa.

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente no regime fechado, à luz do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois o regime fechado é o único compatível para reprimir os delitos graves aqui tratados, para prevenir a prática de outros dessa natureza.

Diante da quantidade da pena aplicada e da natureza do crime, o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por outra modalidade (art. 44, inciso I do CP), nem ao benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP).

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o acusado JONATHAN ALVES COSTA às penas privativas de liberdade de 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, fixadas em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, valor a ser atualizado em execução, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), §2º-A, inciso II (emprego de arma de fogo), por três vezes, e artigo 158, §1º (cometido por duas ou mais pessoas e com emprego de arma), e §3º (mediante restrição da liberdade, condição necessária à obtenção da vantagem econômica), na forma dos artigos 69 e 70, "caput" (segunda parte - concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

Por ausência do contraditório, deixo de fixar o valor de eventual reparação (artigo 387, inciso IV, do CPP).

O acusado respondeu ao processo preso e, considerando o entendimento de que se o criminoso estiver preso, por força da prisão em flagrante ou prisão preventiva no momento da sentença condenatória, não há que se falar em concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência do réu na prisão onde se encontra, expedindo-se o respectivo ofício (art. 431, §1º, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/Prov. CGJ 15/2010).

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, combinado com o artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil

P. I.C.

Araraquara, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA